ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޯލްޑް ހޯލްސޭލް ރޭޓް" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުރަހަގާތީވާ ސާފު ހަރަކާތްތެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރާސާތު ކުރި ޢަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްތިއުނާފު ސަރުކާރުގެ ހަމަޖެހުންތައް ޤާނޫނީ އިސްތިރާތީގެ ދަށުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރެވޭން ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ބެކްގްރައުންޑް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަން ބިޒްނަސް ކުރުވިފައިވާ "ބަރުޖީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގޮތުގައި ސަޕްލައިކުރިއަށް ބޭނުންވާ ކޮޅު ޖެހި ނަޤުދާ ގުޅުމުގެ ހުރަހަތުން ހިއްސާކުރުމާއި، (ހަމަޖެހި ފައިސާ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކަންވާ އަގު ދެމުދު ހުރި ފަރާތުގެ ކޮންމެވެސް ގޯލްޑް ޙައްޤުން ގޯލްޑް ހޯލްސޭލް ރޭޓުން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ވަގުތު އުޅަނދު އިންވެސްޓްކުރުން ނިންމާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅުވުމުން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ ނަމަކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަސްޓޯކް ގުޅިގެން ސިޓީއާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުފެއްދުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަޚީއްލަ އިންޓަރނޭޝަނަލްގައި ދީފައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ސްޓޮކްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބާކީއާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމުގައިވާ ފަހަރުގެ، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނެ ކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެއްޗަކު ވެފައިވާ ވައުދަކީ ސްޓޮކްވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި ކަމަށްވާތީ، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށާއި، ކަމަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ތަޢާރުފުވެސް އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަލަފާ ސިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް "ބަރުތިލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލައިފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަލަފާ ސިންގް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިޢާދުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ ފައިސާއާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރުމަށް ފައިސާއާ ހަވާލުކުރުމަށް މަދަނީ ދިނުމުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަލަފާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ވަޢުދުވުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއަކީކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ވަޢުދުވުމެއް ނެތި އަނބުރާދޭކަން ގޮތެއް ނެތި ހުށަހެޅުއްވުމެއްކަމަށް ޑރ. އަލަފާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޭނުންވި އިމެއިލްތަކުން ބަދަލުވެފައިވާ އިތުރުގައި، ޑރ. އަލަފާ ސިންގް އާއި ކިރިސްޓީނާ ފެބަރ ނިވުމާ ގުޅުމެއް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައިވާ ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުމުގައި ނުދާތީ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތު ނިންމުމަކަށް ޖެހުނުގެ ފައިސާ ބަލައި ހިފެހެއްޓި ޑރ. އަލަފާ ސިންގް އަށް ވަކި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަލަފާ ސިންގް ފުރިހަމަކުރުއްވާފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔާބަތު އުނިކުރުމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޖަނަބު ނަމުގައި ބެންކު ފަށަގަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ހުސްމިއިދި އިސްޓޭޓްމަންޓުގެ ކޮބައިކަން މި މުޢާމަލާތުގެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭކަން؛
5. ޚިޔާރު ގޮތުން ބަދަލު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައިވާ ނަމަ ބަދަލުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޙައްމަދު އެއްގޮތް ޝަރީޢަތުން އިތުރު ބަޔަކު ސަބަބު ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ޔ. އަޔަނާ ސިންދް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ޔ. އަޔަނާ ސިންދް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވެފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ކޯރަންޓީނުކުރާނަން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނެތިގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޢ.ޔ. އަޔަނާ ސިންދް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ.ޔ. އަޔަނާ ސާފު ބަހުން ހާމަކޮށްދީފައިވާ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރުމަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރުމުގެ މުޢާމަލާތުގެ ކޮންސިޑަރޭޝަން ސިފާ ޢ.ޔ. އަޔަނާ ސިންދް އާއި ކޮންޓްރެކްޓް ގުޅިގެން އޭ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިފައި ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުރުޞަތު ވަޢުދާ ބެހޭގޮތުން ބޭނުން ކުރި ޢ.ޔ. އަޔަނާ ސިންދް ހަވާލާތަކީ ނުފޫޒުނުވާ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ އިސްތިޘްނާއީ ޙާލަތްތަކުގައި، އެހެންކަމުން ރިޢާޔަތްކުރާ ގޮތުގެ ދަށުން ނޫނީ މި މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރާ ޙަޤީޤީ ދުނިޔަވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޖުތިހާދު ދަށުން ދިނުން ޖަހާހިރާކުރިމަ އަހަރެމެން ފުދޭގޮތް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައްދަލު އޭނާގެ މައްސަލަވާ ދަޢުވާއާއި" މި މާނައިގައި ކަރުދާ ދަޢުވާގެ ބަލިޔާވުމުގެ އާންމުކޮށް އިސްތިހާރު ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައްދަލު ދަޢުވާކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޮޑުމަދު ކަރަނީ މާލީ ނަތީޖާގެ ބަލިޔާވުމުގެ ނޫން ކަމަށާއި، މުގްބިލުގެ ނުވާ އަދި އެގެ މައްސަލަ ބަލާނުވާވުގެ ނުވާ ވައްދަލު ފުރުޞަތު ޚާއްޞަވާ ހާދިސާއަކީ އިޙްސާސް ގޮތުން ކަމަށާއި، ވައްދަލު ފައިދާގެ ނުރުހުމުގައި އެވަނަ ވައްދަލު ދަޢުވާ ގޮތުން ޚާއްޞަކުރާ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓަށްވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ބިނާއެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސްވެ ފަނޑިޔާރުން އަޣުލަބިއްޔަތުން ގަބޫލުކުރެއްވުމުގެ މަތިން ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މީގެ ކުރީގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރަސްމީކޮށް ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަނޑައެޅިގެންދެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޔާ ދައްކާސީ ހިރިޝްއެއްކަމެއް، ކޮން އިރާދަކަމެއް، ކޮން އުއްމީދުކުރެވޭކަމެއް ބަލާނަށްފަށް، ވެއްޖެ ދައްކާސް "ގޮތެއް ޓްރީޓްކުރާއިރު" ކަމަށް ބުނާ ދިމާލަށްވާ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އެއްގޮތް ނުވުމުގައި އެވް އިޤާރާތްކުރެވޭ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަކުން ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއެއްޗެއްނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރުމަށް އާންމުކޮށް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް އެކަން ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ޝަރީކުވާކަމެއް ނެތްކަން ސާފުބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ތަސްނީމާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ ޢުންސުރުތަކަކީ ހުށަހެޅުމާއި އެއްބަސްވުމާއި ނިޔަތާއި، ކެޕޭސިޓީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެގެން ދާ ކަމަށް ބަލާނެ ނިޔަތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމުގެ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވާ ކަމަށް ބަލާނެ ކަމެކެވެ. ފަހެ، ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމުގެ ބަދަލެއް، އެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް ނުވާނަމަ، ފަހެ ކުރިން ބުނެވުނު ހުށަހެޅުމާއި ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓު ކުރެވޭ ވާހަކަ، އެގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތެވެ.

8. އިސްތިހާރު ޝީޓުގައި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތަކީ، އެހެން މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ހުރި ކަމުގެ މުސާރައާއި ބެނިފިޓުގެ ކޮންޑިޝަންސް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޚާއްޞަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހުރިކަމަށް، ވަޒީފާ މީހާގެ އަދިއެކު ނަފްސުގެ މައްސަލަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅުމެއް ނޫން ކަމެކެވެ. އެއީ ވަޒީފާ ފަރާތުގެ އިޢުލާނެއް މަތީލެވެ.

9. ވަޒީފާ ޚާއްޞަކުރަނީ އަންގާފައި ޖެހިގެންވާ ކަމަށް ދާއިރާ ވުޖޫދު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހިންގާފައި ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮށް ފުރުޞަތު ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކޮންމެ އެކަން ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުމަށް މިންވަރަކުން، ފުރުޞަތު އިތުރުކުރެވޭނެ ހިމާޔަތްވާ ގޮތެއް ނެތެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވައުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބަސްފުޅަކީ، އެ ބަސްފުޅުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ހީކުރެވި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވައުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މައްޗަށް ވެވޭ، ދީނާބެހޭ ނުވާ އަދި އާގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެން ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމްވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވައުދުވީ މީހާގެ ނުކުޅެދުންތަކެއް ފަހުން ވައުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރާކަށް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ނިޔަލުންގެ ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވައުދަކީ ޝަރުޠުތަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވައުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވައުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމުގައިވާނަމަ، އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވައުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވައުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވައުދު ފުއްދަން ޖަބުރުވުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ޖިނާޔަތަ ފަރާތާ ސިވިލް ގަޒިޔާ ދައްކައި، މަދަނީ އިލްތިޒާމުތަކުގައި ކުރި އަމަލުތަކަކީ، ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ސާބިތުވާންވާނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޠްބީޤުކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައުގައި، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ކުރާ ވައުދަކަށް، އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެން ވާނަމަ، ވައުދުވި ފަރާތުން ވީ ވައުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން ކޯޓުން އިސްތިސްނާއެއްގެ ގޮތުގައި މަނާކުރެވެއެވެ. އެ މަބްދައު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ ދަށުން ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޝީލްޑެއްގެ ގޮތުގައި ދިފާޢުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ އަމަލުތަކުގެ ދިފާޢުގައި އެކަންޏެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޖަންސް އޮން ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރާ ޝަރުޠު ފަދަ ވައުދަކަށް ވުމާއި، ވައުދުވުމުން ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރުމަށް ވުމާއި، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދު ހިފެހެއްޓުން އަދަދުކުރުމުގެ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރެވޭނީ، ވައުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާނެ ކަމަށް ތަޞައްވުރުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ (ރިލަޔަންސް) ވައުދަކަށް ވުމާއި، ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ އަމަލުކުރުމަކަށް ކަމަށްވާއިރު، އެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާންޖެހުމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުގެ ބަދަލު ދިނުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފުރިހަމަ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ވައުދު ފުއްދުން ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ [illegible] ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން [illegible] [illegible] މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތްބީޤުކުރުމުގެ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން [illegible] [illegible] މި އުސޫލު [illegible] ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ [illegible] [illegible] އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރީޢަތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޝަރީޢަތް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠެއްކަން ބަދަލުވެ އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޝަރީޢަތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޝަރީޢަތް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އުމަރުއްކަން އަސާއެ (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބޭރަށް ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ (ސިވިލިޔަންކަން) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބޭރުގައި، (މުހިއްމު ނުތެރެވެސް) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުވަން ނުޖެހޭނަމަ، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ވުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ހައްލެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުވުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ޖެހޭކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުނާ މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުނާ މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަން ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިރާސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބައްޓަންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.